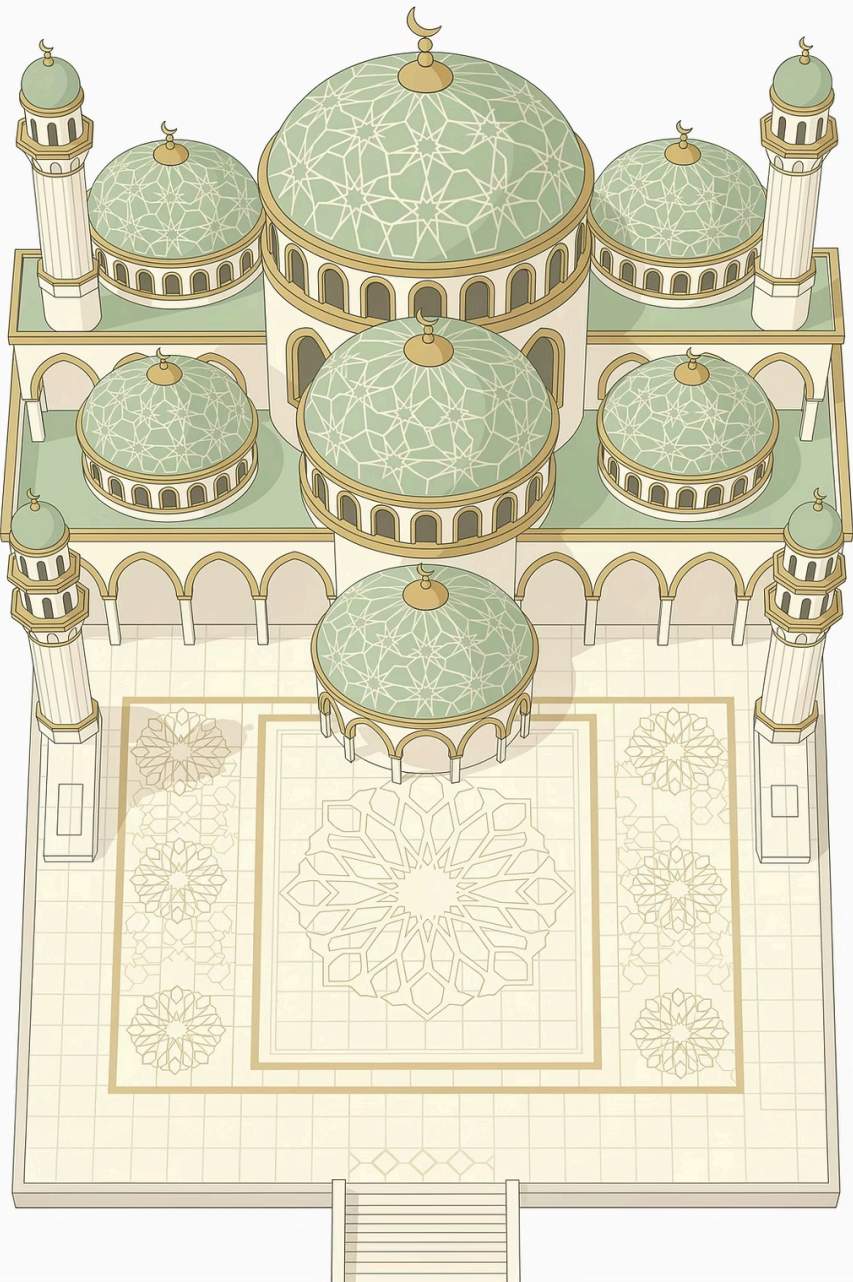




Konsep Al-Hajb

Memahami prinsip penghalangan dalam pembahagian harta pusaka Islam — panduan lengkap untuk pelajar dan pengamal undang-undang faraid

Takrif Al-Hajb

Al-Hajb bermaksud **terhalangnya seseorang waris daripada menerima bahagian warisan** — sama ada terhalang secara keseluruhan atau sebahagian sahaja — kerana wujudnya waris lain yang lebih layak dan lebih hampir hubungannya dengan si mati.

Terhalang Keseluruhan

Waris sama sekali tidak menerima sebarang bahagian daripada harta pusaka kerana ada waris lain yang mendahului.

Terhalang Sebahagian

Waris masih menerima bahagian pusaka, tetapi kadarnya dikurangkan disebabkan kehadiran waris lain yang mempengaruhi pembahagian.

- Al-Hajb adalah satu mekanisme penting dalam ilmu faraid bagi memastikan keadilan dalam pengagihan harta pusaka mengikut keutamaan hubungan kekeluargaan.



Contoh-Contoh Al-Hajb

Untuk memahami konsep al-hajb dengan lebih jelas, perhatikan contoh-contoh hubungan kekeluargaan berikut yang menunjukkan bagaimana prinsip pendinding beroperasi dalam sistem faraid:



Anak Lelaki Mendinding Cucu Lelaki

Selagi anak lelaki masih hidup, cucu lelaki daripada anak lelaki tersebut tidak berhak mewarisi harta pusaka. Anak lelaki lebih hampir darjatnya kepada si mati.



Bapa Mendinding Datuk

Kehadiran bapa menghalang datuk (bapa kepada bapa) daripada mewarisi harta pusaka si mati. Bapa dianggap lebih utama dalam hierarki kekeluargaan.



Ibu Mendinding Nenek

Apabila ibu kandung masih hidup, nenek — sama ada ibu kepada bapa atau ibu kepada ibu — akan terhalang daripada mendapat bahagian warisannya.

Perbezaan Al-Hajb dan Al-Man'u

Kedua-dua konsep ini sering menimbulkan kekeliruan. Berikut adalah perbandingan terperinci bagi membezakan al-hajb daripada al-man'u dalam konteks undang-undang faraid:

Aspek	Al-Hajb	Al-Man'u
Jenis Halangan	Menghalang waris dari mendapat bahagian yang banyak atau keseluruhan harta	Menghalang waris dari mewarisi harta pusaka langsung
Sebab Halangan	Kerana ada waris lain yang lebih layak dan lebih hampir	Kerana wujud keadaan tertentu pada diri waris itu sendiri
Status Waris	Masih dianggap sebagai waris yang sah	Tidak dianggap waris langsung
Pengaruh Ke Atas Waris Lain	Waris ini mempengaruhi bahagian waris-waris yang lain	Waris ini tidak mempengaruhi bahagian waris lain sama sekali
Contoh	Anak lelaki menghalang cucu daripada mewarisi harta	Anak yang membunuh bapa tidak akan mewarisi harta peninggalannya

Jenis-Jenis Al-Hajb

Al-Hajb terbahagi kepada dua jenis utama berdasarkan tahap dan sifat penghalangan yang berlaku ke atas seseorang waris

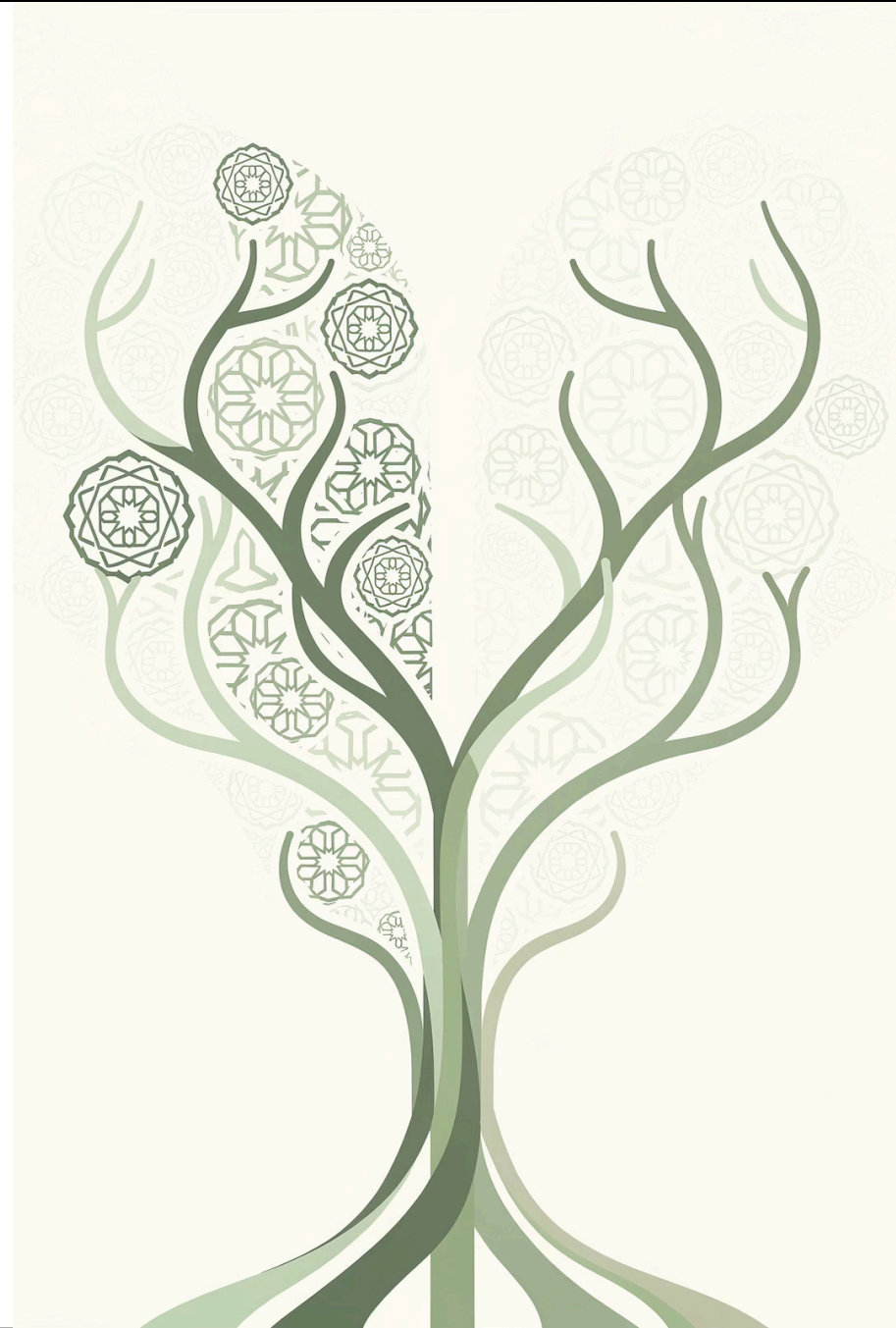
Hajb Hirman

Penghalangan **secara keseluruhan** — waris terhalang sepenuhnya daripada mendapat sebarang bahagian harta pusaka kerana wujudnya waris lain yang lebih utama.

Hajb Nuqsan

Penghalangan **secara pengurangan** — waris masih menerima bahagian tetapi kadarnya berkurangan disebabkan kehadiran waris lain yang mempengaruhi pembahagian.

- Memahami perbezaan antara kedua-dua jenis hajb ini adalah asas penting dalam pengiraan faraid yang tepat dan adil.



Asas Pembahagian Jenis Al-Hajb

Sebelum memperincikan setiap jenis, penting untuk memahami asas yang membezakan Hajb Hirman dan Hajb Nuqsan dari sudut punca berlakunya penghalangan:

Hajb Hirman — Terhalang Keseluruhan

Berlaku apabila seseorang waris menghadapi halangan yang bersifat mutlak, antaranya:

- Pembunuh — membunuh pewaris
- Murtad — keluar daripada agama Islam
- Hamba — tidak bebas dari ikatan perhambaan
- Terputus ikatan perkahwinan yang sah

Hajb Hirman — Terhalang Oleh Waris Lain

Gugurnya hak seseorang waris kerana kehadiran waris lain yang lebih layak dan lebih dekat darjatnya:

- Cucu lelaki terhalang kerana ada anak lelaki
- Datuk terhalang kerana ada bapa
- Saudara terhalang kerana ada bapa atau anak

 Perbezaan punca ini penting kerana ia menentukan sama ada penghalangan bersifat kekal (disebabkan keadaan peribadi) atau bersifat relatif (disebabkan hierarki waris).

Hajb Al-Nuqsan — Terhalang Secara Pengurangan

Takrif: Hajb al-Nuqsan ialah penghalangan seseorang waris daripada mendapat kadar bahagian yang **lebih banyak** disebabkan kehadiran waris lain yang mengurangkan bahagiannya, namun waris tersebut masih tetap menerima bahagian warisannya.

Contoh-contoh Hajb al-Nuqsan yang utama dalam pembahagian harta pusaka:

Anak Lelaki

Bahagiannya berkurang kerana ada **anak perempuan** — perlu dikongsi mengikut kadar 2:1.

Cucu Lelaki

Bahagiannya berkurang kerana ada **cucu perempuan** yang turut berhak mewarisi.

Saudara Lelaki Seibu Sebapa (SLSS)

Bahagiannya berkurang kerana ada **saudara perempuan seibu sebapa (SPSS)**.

Suami

Bahagian suami berkurang daripada $\frac{1}{2}$ kepada $\frac{1}{4}$ apabila si mati meninggalkan anak.

Isteri

Bahagian isteri berkurang daripada $\frac{1}{4}$ kepada $\frac{1}{8}$ apabila si mati meninggalkan anak.

Hajb Al-Hirman — Terhalang Secara Keseluruhan

Takrif: Hajb al-Hirman ialah penghalangan seseorang waris daripada mendapat kadar bahagian harta pusaka secara **keseluruhan** disebabkan kehadiran waris lain yang lebih hampir dan lebih layak.

Contoh-contoh Hajb al-Hirman yang utama dalam sistem faraid:

1

Cucu Lelaki

Terhalang sepenuhnya kerana ada **anak lelaki**. Anak lelaki adalah lebih hampir darjatnya kepada si mati berbanding cucu.

2

Datuk

Terhalang sepenuhnya kerana ada **bapa**. Bapa lebih utama dalam keutamaan pewarisan berbanding datuk.

3

Nenek

Terhalang sepenuhnya kerana ada **ibu**. Ibu kandung lebih hampir hubungannya dan mengatasi hak nenek.

4

Saudara Lelaki / Perempuan

Terhalang sepenuhnya kerana ada **bapa, anak lelaki, atau cucu lelaki** — waris-warisan yang lebih utama darjatnya.

Perbezaan Hajb Nuqsan dan Hajb Hirman

Ringkasan perbandingan antara kedua-dua jenis al-hajb sebagai panduan pengukuhan kefahaman:

Aspek	Hajb Nuqsan	Hajb Hirman
Definisi Ringkas	Penghalangan daripada mendapat bahagian yang lebih banyak	Penghalangan yang menggugurkan seluruh hak seseorang waris
Kesan Ke Atas Waris	Waris masih menerima bahagian, tetapi dalam kadar yang lebih kecil	Waris langsung tidak menerima sebarang bahagian pusaka
Contoh Utama	Suami terhalang mendapat $\frac{1}{2}$ kerana ada anak — maka dia hanya mendapat $\frac{1}{4}$ sahaja	Datuk terhalang sepenuhnya kerana ada bapa yang masih hidup